

**ТОБАЖ жүйесіне (автожауап) қол
жетімділікті беру бойынша ақпараттық
қызмет көрсету
№ №440-ЦДАЦ**

Нур-Султанқ.

11.07. 2022 ж.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (одан әрі – «ҚТЖ»ҰК»АҚ), бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын 2022 жылғы 27.06. № 1297 сенімхаты негізінде әрекет ететін «ҚТЖ»ҰК»АҚ–«Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» филиалының директордың қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары Байдаулетов Р.А. тұлғасында бір тараптан және «_____» ЖШС басқа тараптан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғының негізінде әрекет ететін Бас директор _____ тұлғасында, бірігіп «Тараптар» деп атала отырып төмендегі осы шартты жасасты.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №4,5 қосымшасында көрсетілген атаулары, сипаттамалары, өлшем бірліктері, саны, бірлік құны, жалпы құны, көрсету орны ақпараттық қызметтерін (одан әрі қызметтер)көрсету міндеттемелерін өзіне алады, ал Тапсырыс беруші осы шарттың шарттарындағы қызмет көрсетуді қабылдауға және төлеуге міндеттеледі.

1.2. Осы шарт бойынша көрсетілетін Қызметтер нәтижесінде алынатын ақпараттар «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы коммерциялық құпияларынан тұратын мәліметтер тізбесіне кіреді.Тараптар құпия туралы Келісімге (осы шартқа №1Қосымша) қол қояды.

1.3. Қызмет көрсету мерзімі:
Басталуы: осы Шартқа қол қойған күннен;
Аяқталуы: 2022 жыл «31»желтоқсан қоса есептегенде.

1.4. Қызмет көрсету орны: **Нур-Султан қаласы.**

**ДОГОВОР №440-ЦДАЦ
на оказание информационных услуг по
предоставлению доступа к системе АСОУП
(автоответ)**

г. Нур-Султан

11.07. 2022 г.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ») именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» Байдаулетова Р.А., действующего на основании доверенности от 27.06.2022 года № 1297, с одной Стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «_____»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство оказать информационные и технические услуги (далее - Услуги) наименование, характеристика, единица измерения, количество, цена за единицу, общая стоимость, место оказания, которых указаны в Приложениях №№ 4,5 являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.

1.2. Информация, получаемая в результате оказания Услуг по настоящему Договору, включена в Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Стороны подписывают Соглашение о конфиденциальности (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Срок оказания Услуг:
начало: с даты подписания Договора;
окончание: 31.12.2022 года включительно.

1.4. Место оказания Услуг: город **Нур-Султан.**

2. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ

2.1. Осы шарттың қызметтер құны осы шартқа № 4 қосымшада анықталған.

2.2. осы шарт бойынша қызметтің жалпы құны _____ тенге _____ тиын (_____ тенге) 20 тиын, в том числе НДС _____ тенге _____ тиын (_____ тенге) _____ тиын тиын және осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы шартқа №4 қосымшасы бойынша осы шарттағы Орындаушы өзінің міндеттерін орындауға байланысты басқа шығындарды құрайды.

2.3. Көрсетілген қызметтердің төлемі 100% алдын ала төлемнің шарттарымен төлемге _____ шот-фактурасыз (хабарламасыз) жүзеге асырылады.

2.4. Тапсырыс беруші ай сайын бұрынғы есеп беру айының соңғы күнінен кеш емес, алдыңғы айға нақты қызмет көрсету көлемінде келесі айдың шотына алдын ала төлемді енгізеді. Егер алдын ала төлем сомасы есеп айырысу кезеңі үшін нақты сома көлемінен асып кетсе, осы асудың айырмашылығы келесі есеп айырысу кезеңі төлемінен есептелінеді. Тапсырыс берушімен енгізілген алдын ала төлемнің көлемі нақты сомадан асқан жағдайда, арасындағы айырмашылық келесі есеп беру айының 20 (жиырма) күнінен кеш емес, оларға төленетін Тапсырыс берушінің қарызынан тұрады. Тапсырыс беруші келесі төлемді айдың бірінші күніне дейін толық көлемде абоненттік төлемнің шотына енгізу жолымен жүзеге асырады. Егер айдың бірінші күні Тапсырыс берушінің шотындағы ақалай қаржы сомасы 2.2. және 2.3. тармақтарымен бекітілген көлемінен (бекітілген сома) аз болған жағдайда, онда Орындаушы қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы. Қайта қосылу 100% алдын ала төлем енгізілген күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Сонымен бірге төлем толық көлемде алынады.

Шот –фактуралар екі Тараптардың қол қойылған орындалған жұмыс актілерінің (көрсетілген қызмет) негізінде Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес электрондық шот фактураларының ақпараттық жүйесінің (ЭШ ФАЖ) Web-порталы арқылы электрондық түрде шығарылады.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на услуги по настоящему Договору определены в Приложении № 4 к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____ тенге _____ тиын (_____ тенге) 20 тиын, в том числе НДС _____ тенге _____ тиын (_____ тенге) _____ тиын и других

расходов, связанных с исполнением Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору согласно Приложению №4, к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Оплата предоставляемых Услуг осуществляется на условиях 100 % предоплаты, без выставления счетов (извещений) на оплату.

2.4. Заказчик ежемесячно вносит предоплату в счет будущего месяца не позднее последнего числа месяца, предшествующего отчетному. В случае, если сумма предоплаты превышает размер фактической суммы за расчетный период, разница этого превышения засчитывается в оплату следующего расчетного периода. При превышении фактической суммы размера внесенной Заказчиком предоплаты, разница составляет долг Заказчика, который выплачивается им не позднее 20 (двадцатого) числа, следующего за отчетным месяцем. Последующие платежи Заказчик осуществляет путем внесения на лицевой счет абонентской платы в полном объеме до первого числа месяца. Если на первое число месяца сумма денежных средств на лицевом счете Заказчика меньше размера установленного пунктами 2.2. и 2.3. (установленной суммы), то Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг. Повторное подключение осуществляется в течение 3 рабочих дней с внесения 100% предоплаты. При этом оплата взимается в полном объеме.

Счета–фактуры выписываются в электронной форме через Web-портал информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан на основании подписанного с обеих сторон акта оказанных

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АКТІСІН ҚАБЫЛДАУ-ТАПСЫРУ ТӘРТІБІ

3.1. Ай сайын, айдың 5-ші күнінен кешіктірмей келесі есеп кезеңіне дейін Орындаушы пошта арқылы түпнұсқаларды келесі есеп кезеңіне дейін айдың 10 (он) күнінен кешіктірмей жіберумен, 3 (үш) жұмыс күн ішінде екі жақты тараптар қол қойған факсті немесе сканерленген нұсқадағы қызмет көрсету актісін құрайды.

3.2. Акт Тапсырысшымен қызмет көрсету нәтижелерінен кемшіліктер болмаған жағдайда қол қойылады, не болмаса Тапсырысшы 3 (үш) жұмыс күннің ішінде Орындаушыға қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама жібереді.

3.3. Қабылдау-тапсыру көрсетілген қызметтерді ай сайын жүзеге асырылады, актіге қол қою арқылы орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің). Кешіктірмей 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде актіге қол қойылған күннен бастап орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) Орындаушы жазып, шот-фактура электрондық түрде ақпараттық жүйесі арқылы "Электрондық шот-фактуралар.

3.4. Орындаушы Тапсырысшыдан қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күннің ішінде өз есебінен, өз күшімен анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.

3.5. Егер Тапсырысшы тарапынан қызмет көрсету актісіне өз уақытысында қол қойылмаған жағдайда, Орындаушы қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы.

3.6. Тапсырысшы 3(үш) жұмыс күннің ішінде актіге қол қойылған күннен бастап оның бір үлгісін Орындаушының нақты тұратын орнына жібереді.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

4.1. Орындаушы міндетті:

4.1.1. Осы шарттың шарттарына, «ҚТЖ»ҰК»АҚ жергілікті актілеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сапалы, уақытылы және толық көлемде қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге;

услуг.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Ежемесячно - не позднее 5 (пятого) числа, следующего за отчетным Исполнитель составляет акт оказанных Услуг, факсовый или отсканированный вариант которого подписывается обеими сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней, с последующим направлением не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом оригиналов по почте.

3.2. Акт подписывается Заказчиком в случае отсутствия недостатков в результатах оказанных Услуг, либо в течение 3 (трех) рабочих дней направляет письменное уведомление Исполнителю об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг.

3.3. Прием-передача оказанных услуг осуществляется ежемесячно, путем подписания (оказанных услуг). Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания (оказанных услуг) Исполнитель выписывает счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры».

3.4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления об устранении обнаруженных недостатков оказанных Услуг за свой счёт и собственными силами обязан устранить обнаруженные недостатки.

3.5. В случае несвоевременного подписания Акта со Стороны Заказчика, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг.

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта высылает один его экземпляр по фактическому месту нахождения Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. обеспечить качественное, своевременное и в полном объеме оказание Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, локальными актами АО «НК «ҚТЖ»и законодательством Республики Казахстан;

4.1.2. Тапсырыс берушінің қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді жою туралы хабарламасын алған күннен бастап Тапсырыс берушінің талабы бойынша қызмет көрсетуде табылған кемшіліктерді 3 (үш) жұмыс күннің ішінде ақысыз жою. 4.1.3. Қызметтер көрсету кезіндегі жұмыстың жүрмеуі немесе бұдан әрі қарай жасалатын қызметтер көрсету мүмкін еместігі анықталып табылған жағдайда Тапсырысшыны дереу 2 жұмыс күн ішінде хабардар етуге; 4.1.4. Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жұмысқа тартылған Орындаушылармен жеке тұлғаны қоспағанда Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарттың мазмұнын немесе оның жағдайларын, сонымен қатар Тапсырысшыға берілген немесе оның атынан басқа тұлғаға ақпараттарды жария етпеуге. Көрсетілген тұлға үшін ақпарат құпия түрде ұсынылуы тиіс және сол себепті шартта қарастырылған міндеттемелерді орындау қажет болған жағдайда; 4.5. Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз, Орындаушының құқығы мен міндетін бұзатын басқа мақсаттар үшін осы шарт бойынша ақпараттарды пайдаланбауға; 4.1.6. Осы шартпен, «ҚТЖ»ҰК»АҚ жергілікті актілерімен және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған басқа да міндеттерді көтеруге; <u>4.2.Тапсырыс беруші міндетті:</u> 4.2.1. Талап ету болмаған жағдайда Орындаушының актісі бойынша Қызмет көрсету нәтижелерін қабылдауға; 4.2.2. Қызмет көрсетуде кемшіліктер табылғандығы туралы Орындаушыны хабардар етуге; 4.2.3. Осы шарттың шарттарына сәйкес Қызмет төлемін жүргізуге; 4.2.4. Осы шарттың № 2қосымшасына (одан әрі-Тапсырыс)сәйкес Орындаушының ақпараттық ресурсына қосылуға, электрондық және қағаз түрінде тасымалдауға және келісімде көрсетілген құрылымдық бөлімшелермен оны қағаз тасымалы түрінде клиенттермен жұмыс жасау бөліміне беру Тапсырыс келісімінен кейін бекітілген нысанда тапсырысты беруге; 4.2.5. Орындаушының ұсынысы бойынша қажетті ақпараттық ресурстарға қосылу үшін	4.1.2. безвозмездно устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки оказанных Услуг в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика об обнаруженных недостатках оказанных Услуг; 4.1.3. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг или делающих дальнейшее оказание Услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в течение 2-х рабочих дней; 4.1.4. без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информацию, представленную Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения обязательств по настоящему Договору. Информация для указанных лиц должна предоставляться конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения предусмотренных Договором обязательств; 4.1.5. без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать информацию по настоящему Договору в иных целях нарушающих права и обязанности Исполнителя; 4.1.6. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан; <u>4.2. Заказчик обязан:</u> 4.2.1. в случае отсутствия претензий принять результат оказанных Услуг по Акту Исполнителя; 4.2.2. информировать Исполнителя об обнаружении недостатков оказанных Услуг; 4.2.3. произвести оплату за Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 4.2.4. предоставить заявку, утверждённой формы, на подключение к информационным ресурсам Исполнителя согласно приложению № 2 к настоящему Договору (далее – Заявка), на электронном и бумажном носителях и после согласования Заявки с указанными в ней структурными подразделениями передать её на бумажном носителе в отдел по работе с клиентами;
--	---

қажетті жабдықтарды, толықтандырылған материалдарды сатып алуға; 4.2.6. ҚТЖ»ҰК»АҚ 2021 жылғы 26.02. №25-Ц бұйрығымен бекітілген корпоративтік есептеу желілерін, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық ресурстарын қолдану және пайдалану Ережесі, «ҚТЖ»ҰК»АҚ коммерциялық құпияны және құпия ақпараттарын сақтауды қамтамасыз ету Ережесі, Орындаушының жергілікті актілеріне сәйкес, сәйкесетін есептеу техникасының бағдарламаларды қамтамасыз ету және құралдарын техникалық пайдалану жөніндегі негізгі талаптарды сақтауға; 4.2.7. Коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпиядан тұратын «ҚТЖ»ҰК»АҚ –ның ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету бойынша талаптарын орындауға; 4.2.8. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және «ҚТЖ»ҰК»АҚ жергілікті актілерімен, осы шартта қарастырылған басқа міндеттемелерін алуға; 4.2.9. орындаушының келісімінсіз бағдарламалар немесе бағдарламалық код арқылы автоматтандырылған деректер сұрауларын орындамауға; 4.2.10. Орындаушының бірінші талабы бойынша 5(бес) күнгізбелік күннің ішінде меншік иелерінің рұқсаттарының болуын растайтын құжаттарды беру(сенімхаттар, шарттар және т.б.); 4.2.11. жүйедегі сұраулардың жылдамдығын (жиілігі) минутына 10 (он) хабарламадан жоғарыға арттыруын болдырмау. Егер жүйедегі сұраулардың жылдамдығы (жиілігі) минутына 10 (он) хабарламадан жоғарыға артқан жағдайда, тапсырысшы Орындаушының талабы бойынша қолданыстағы деректерді сұрату сәтіндегі бағалы құны бойынша әртүрлі сұрату құны бойынша әрбір анықтамаға төлейді. 4.2.12. Лицензиялық операциялық жүйені қолдануға және Компанияның корпоративтік желісіне (Windows MS17-010 жаңарту, SMBv1 ескірген хаттаманы өшіру, интернеттен тікелей алынған RDP немесе SMB хаттамаға қосылуға тыйым салу, ішкі желілерден қорғалмаған немесе қолдамайтын жүйелерді оқшаулау, антивирустық базаны жаңарту) қосылған дербес компьютерлерді	4.2.5. по рекомендации Исполнителя приобретать необходимое оборудование, комплектующие материалы, необходимые для подключения к информационным ресурсам. 4.2.6. соблюдать основные требования по технической эксплуатации соответствующего программного обеспечения и средств вычислительной техники, в соответствии с локальными актами Исполнителя, Правил обеспечения сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации АО «НК «ҚТЖ». Правил, предоставления доступа к информационным ресурсам и информационным системам АО «НК «ҚТЖ» утвержденных приказом АО «НК «ҚТЖ» от 26.02.2021 года №25-Ц; 4.2.7. выполнять требования по обеспечению сохранности информации АО «НК «ҚТЖ» составляющей коммерческую, или иную охраняемую законом тайну; 4.2.8. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан. 4.2.9. не совершать автоматизированных запросов данных, через программы, или программные коды без согласования с Исполнителем. 4.2.10. по первому требованию Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней представлять документы, подтверждающие наличие разрешений собственников (доверенности, договора и т.д.); 4.2.11. не допускать увеличения скорости (частоты) передачи запросов в систему свыше 10 (десяти) сообщений в минуту. В случае увеличения скорости (частоты) передачи запросов в систему свыше 10 (десяти)сообщений в минуту Заказчик по требованию Исполнителя оплачивает за каждую справку по стоимости разовых запросов согласно прейскуранту цен, действующему на момент запроса данных. 4.2.12. использовать лицензированную операционную систему и обеспечивать антивирусную защиту персональных компьютеров, подключенных к корпоративной сети Компании (обновлять WindowsMS17-010, отключать устаревший протокол SMBv1, запрещать подключение к протоколу RDP или SMB непосредственно из интернета, изолировать незащищенные или
---	---

антивирустық қорғаумен қамтамасыз етуге;

4.3. Орындаушы құқылы:

4.3.1. Тапсырыс берушіден осы шарттың шарттарына сәйкес көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша төлемін өз уақытында талап етуге;

4.3.2. Тапсырыс берушінің ақпараттық қызметтер үшін алдын ала төлемі өз уақытысында төленбеген жағдайда, 100 % төлемін (алын ала төлем) жүргізген кезге дейін өзінің шарттық міндеттемелерін орындауды тоқтатуға;

4.3.3. Егер Тапсырыс беруші шарттың 4.2. тармағындағы талаптарды орындамаған жағдайда табылған кемшіліктерді жойғанға дейін өзінің шартты міндеттемелерін орындауды тоқтатуға;

4.3.4. «ҚТЖ» ҰК »АҚ алдындағы міндеттемелер бойынша қарсы тараптың қарызының сомасы және дауыс беруші акциялардың (қатысу үлестерінің) елу проценттен астамы тікелей немесе жанама түрде «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың, «ҚТЖ» ҰК »АҚ келісімшарт бойынша ұстап қалу.

4.3.5. Осы шарттың 7 бөлімінде қарастырылған жағдайда, осы шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

4.3.6. Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілерімен осы шартта қарастырылған басқа да құқығы бар болуына;

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Осы шарттарда белгіленген мерзімі және сапасы, көлемде қызмет көрсетуді талап етуге;

4.4.2. Тек қана өздеріне тиесілі меншік құқығындағы (жалға беру) вагондар, локомотивтер, пойыздар бойынша немесе меншік иесінен жазбаша рұқсаты бар (сенімхаттар, шарттар және т.б) деректерді сұратуға;

4.4.3. Осы шарттың 7 бөлімінде қарастырылған жағдайда, осы шартты мерзімінен бұрын бұзуға;

4.4.4. осы шарттың шарттарында және қызмет көрсету мерзімінде кемшіліктерді жоюды талап етуге;

4.4.5. Қазақстан Республикасы заңнамасы және «ҚТЖ» ҰК» АҚ жергілікті актілерімен осы шартта қарастырылған басқа да құқығы бар болуына.

неподдерживаемые системы из внутренней сети, обновлять антивирусные базы).

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты по результатам оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.3.2. в случае несвоевременной оплаты, предоплаты Заказчиком за информационные услуги, приостановить выполнение своих договорных обязательств до момента произведения 100 % оплаты (предоплаты);

4.3.3. в случае если Заказчик не исполняет требования пункта 4.2. Договора приостановить выполнение своих договорных обязательств до момента исключения выявленных нарушений.

4.3.4. удерживать в безакцептном порядке сумму задолженности контрагента по любым обязательствам перед АО «НК «ҚТЖ» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ», из сумм кредиторской задолженности АО «НК «ҚТЖ» по заключаемому договору.

4.3.5. досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случаях предусмотренных разделом 7 настоящего Договора;

4.3.6. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать оказания Услуг в объеме, сроках и с качеством, установленными настоящим Договором;

4.4.2. запрашивать данные только по вагонам, локомотивам, поездам принадлежащим ему на праве собственности (аренды) или при наличии письменного разрешения от собственника (доверенности, договора и т.д.);

4.4.3. досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случаях предусмотренных разделом 7 настоящего Договора;

4.4.4. требовать устранения недостатков оказанных Услуг в сроки и на условиях настоящего Договора;

4.4.5. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором, локальными актами АО «НК «ҚТЖ» и законодательством Республики Казахстан.

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Осы шартты орындау кезінде туындаған даулар мен келіспеушілік келіссөздер жолымен шешіледі. Егер Тараптар туындаған даулар бойынша өзара келісімге келмеген жағдайда, онда барлық даулар талап етілетін тәртіпте қарастырылады. Талап ету 10(он) күндік мерзімде, оны алған күннен бастап қарастырылады, ал даулардың талап етуін реттеу мүмкін болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен қаралады. Осы шарт бойынша қолданылған құқықтар Қазақстан Республикасының Нұр-Сұлтан қ. құқығы болып табылады.

5.2. Тапсырыс беруші Орындаушының талабы бойынша көрсетілген қызметтерге уақытылы төлемегені үшін уақытылы төленбеген сомадан 10% (он пайыз) көп емес, мерзімі өткен әрбір күн үшін төлемге жататын сомадан 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

5.3. Белгіленген қызмет көрсету мерзімі бұзылған немесе қызмет көрсету жеткіліксіз болған жағдайда, Орындаушы Тапсырысшыға мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелердің құнынан 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде, орындалмаған міндеттемелердің құнынан 10% (он пайыз) көп емес өсімпұл төлейді.

5.4. Тараптар өз қалауы бойынша бір біріне жоғарыда көрсетілген айыппұл санкция-ларының бірде бірін төлемеуге және қолданбауға құқылы.

Өсімпұлды төлеу Тараптарды осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

5.5. Орындаушы Тапсырысшымен көрсетілген өтінімде Тапсырысшыға ұсынған сенімсіз немесе нақты емес ақпараттарға жауап бермейді.

5.6. Орындаушы мен Тапсырысшы осы шартты орындау кезінде өзара құпияны сақтайды.

5.7. Осы шарттың мәніне сәйкес алынған ақпаратты одан әрі қолдану жауапкершілігі Тапсырысшыға жүктеледі.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путём переговоров. Если Стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то все споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензии подлежат рассмотрению в 10 (десяти)-дневной срок со дня её получения, а при невозможности претензионного урегулирования споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан г. Нур-Султан.

5.2. За несвоевременную оплату за оказываемые Услуги Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от несвоевременно оплаченной суммы.

5.3. Также за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее оказание Услуг Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неисполненного обязательства.

5.4. Стороны по своему усмотрению вправе не начислять и не применять друг к другу ни одну из вышеперечисленных штрафных санкций.

Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности за предоставление Заказчиком недостоверной или неточной информации, указанной Заказчиком в заявке.

5.6. Исполнитель и Заказчик при исполнении настоящего Договора соблюдают обоюдную конфиденциальность.

5.7. Ответственность за дальнейшее использование информации, получаемой в соответствии с предметом настоящего Договора, несет Заказчик.

6. ТОЙТАРЫЛМАС КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

6.1. Тараптар осы Шарттың шарттарын, соның ішінде табиғат апаттары, жер сілкінісі, дауылдар, өрттер, технологиялық апаттар, әскери әрекеттер, эпидемиялар, ереуілдер, мемлекеттік органдардың актілерді қабылдауы және т.б. тікелей әсер ету шартымен орындай алмаса, осы Шартта қарастырылған жауапкершілікті көтермейді.

6.2. Тойтарылмас күш жағдайлары туындаған жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа ысырылады.

6.3. Осындай жағдайларға жүгінетін Тарап осындай жағдай туындаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде басқа Тарапты олардың пайда болғаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге және құзырлы органмен берілген куәландыратын құжатты беруге міндеттенеді.

6.4. Жоғарыда көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда Тараптар ешқандай жағдай тойтарылмас күш жағдайы ретінде қаралмайтынына келіседі және Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелері қандай түрмен болса да алынбайды және шектелмейді.

6.5. Тойтарылмас күш жағдайларының әрекеттері аяқталғаннан кейін тойтарылмас күш жағдайының әсеріне ұшыраған Тараптар тойтарылмас күш жағдайының әрекеті аяқталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша түрде осындай жағдайлар әрекетінің тоқтағаны, осымен бірге осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың болжамды мерзімін көрсетіп хабарлауы керек.

6.6. Егер тойтарылмас күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам жалғасатын болса, онда Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапты осы Шарт бұзылды деп есептелетін бұзудың болжамды күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын хабардар ете отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар тойтарылмас күш жағдайлары болғанға дейінгі кезең үшін есеп жүргізеді.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем Договоре, если невозможность выполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, принятия актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать другую Сторону об их наступлении и предоставить подтверждающие документы, выданные уполномоченным органом.

6.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по настоящему Договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) календарных дней, любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Стороны производят расчёт за

7. ШАРТТЫ БҰЗУ

7.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Тараптардың келісімі немесе бір тараптың бастамасы бойынша біртараптық тәртіпте келесі жағдайларда бұзылуы мүмкін:

7.1.1. Тапсырыс берушімен – Орындаушымен шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді бұзған жағдайда;

7.1.2. Орындаушымен – Тапсырыс берушімен осы шарт бойынша қызмет көрсету құнын төлеу мерзімін қайталап бұзған жағдайда;

7.1.3. Орындаушымен – Тапсырыс берушімен шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді бұзған жағдайда.

7.2. Шартты бұзуға бастамашылық жасап отырған Тарап осы шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, шарт бұзылды деп есептелетін бұзылу болжалған күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын басқа Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті.

Осы Келісімнің қолданылуын тоқтату туралы хабарлама Шартты бұзу туралы хабарлама жіберген Тараптың хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілуі керек.

7.3. шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға осы шарттың мерзімінен бұрын бұзылу күніне құжаттармен расталған нақты қызмет көрсету көлеміне төлейді.

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТУ

8.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар өз қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және сақтауын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын халықаралық актілерде және шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалық актілерінде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасамауға міндеттенеді.

8.2. Шарт мақсатында сыбайлас

период, предшествующий дате наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в следующих случаях:

7.1.1. Заказчиком – при нарушении Исполнителем своих обязательств по Договору;

7.1.2. Исполнителем – при неоднократном нарушении Заказчиком срока оплаты стоимости оказанных Услуг по настоящему Договору;

7.1.3. Исполнителем – при нарушении Заказчиком своих обязательств по Договору.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, иницилирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по истечении которых настоящий Договор считается расторгнутым.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно направляться заказным письмом с уведомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении Договора.

7.3. В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю документально подтвержденный объем фактически оказанных Услуг на дату досрочного расторжения настоящего Договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечивать соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

8.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные

жеңілділік құқық бұзушылықтарға пара беру не алу кезінде жасалатын қасақана іс-әрекет, коммерциялық параға сатып алу не Тараптар қызметкерінің өз қызмет жағдайын Тараптардың заңды мүдделеріне қайшы ақша, құндылықтар, сыйлықтар және өзге де мүлік немесе мүліктік, жеке немесе моральдық сипаттағы көрсетілетін қызметтер түрінде пайда алу мақсатында өзге де заңсыз пайдалануы, пара беру не алу кезінде жасалатын сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылықтарға жеке тұлғалардың көрсетілген адамға мұндай пайданы заңсыз беруі және өзге де мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, Қазақстан Республикасының немесе тарап келген және/немесе бизнес жүргізетін елдің сыбайлас жеңілділікке қарсы заңнамасына сәйкес (бұдан әрі-сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылықтар).

8.3. Тарапта сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылықтың орын алғаны немесе орын алуы мүмкін екендігі туралы негізделген ұсыныс туындаған жағдайда(сыбайлас жеңілділік қылмыс жасауға байланысты екінші Тараптың қызметкеріне (қызметкерлеріне) қатысты қылмыстық іс қозғау туралы ақпарат не сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылық туралы өзге де анық ақпарат алған кезде), мұндай Тарап бұл туралы екінші Тарапты хабардар етуге міндеттенеді. тиісті фактілер (бұдан әрі-Хабарлама) және екінші Тараптан сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылық болмағаны немесе болмауы мүмкін екендігі туралы растау алынғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы. Көрсетілген Растауды екінші Тарап хабарлама алынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынуы тиіс.

8.4. Тарап сыбайлас жеңілділік құқық бұзушылық жасағаны туралы анық ақпарат алған кезде және баптың ережелері сақталған кезде екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты біржақты тәртіппен толық немесе ішінара орындаудан бас тартуға, сондай-ақ екінші Тараптан Шартты бұзудан келтірілген залалдың өтелуін талап етуге құқылы.

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

деяние, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее-Коррупционные правонарушения).

8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предложения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее- Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

8.4. Сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

9.1. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық немесе тиісінше орындаған сәтке дейін әрекет етеді. Осы Келісімнің жарамдылығы тараптардың 2022 жылдың 01 шілдесінен бастап туындайтын қатынастарына қатысты. 9.2. Осы Шарттың талаптары кез келген үшінші тарап үшін құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар оған екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз жария етуге жатпайды. 9.3. Тараптардың ешқайсысы өз құқықтарын, міндеттемелерін, оның ішінде осы Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде алынған ақпаратты басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз қандай да бір үшінші тарапқа беруге құқылы емес. 9.4. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде ұсынылса және екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қойса, жарамды деп есептеледі. 9.5. Осы Шарт бойынша талап етілетін немесе көзделген барлық хабарламалар мен басқа да хабарламалар жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Барлық хабарламалар, егер олар жеке, факс, электрондық пошта немесе басқа Тараптың мекен-жайы бойынша курьерлік пошта арқылы берілсе, Тарап тиісті түрде берілген болып саналады. Мекенжай, есеп айырысу шоты өзгерген кезде, сондай-ақ жаңа басшыны тағайындау кезінде Тараптар бұл туралы бір-біріне телефакс, электрондық пошта арқылы кейіннен Құжаттамалық растаумен дереу хабарлайды. 9.6. Энергия көздеріне, материалдарға, амортизациялық аударымдарға тарифтер өзгерген кезде, сондай-ақ жаңа техниканы пайдалануға беру, инфляцияның өсуі кезінде Орындаушы осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын қайта қарауы мүмкін, бұл туралы Орындаушы Тапсырыс берушіні көрсетілетін қызметтер құны өзгергенге дейін күнтізбелік 15 күн бұрын хабардар етеді. 9.7. Тапсырыс беруші Қызметтерді жаңа құн бойынша төлеуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші орындаушыдан хабарлама алған сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде Орындаушыны хабардар етеді, содан кейін	ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон возникшие с 01 июля 2022 года. 9.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия на то другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права, обязательства, в том числе информацию, полученную в результате оказания Услуг по настоящему Договору какой-либо третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 9.4. Изменения и дополнения Договора считаются действительными, если они предъявлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. 9.5. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления считаются предоставленными Стороной должным образом, если они будут предоставлены лично, по факсу, электронной почте или курьерской почтой по адресу другой Стороны. При изменении адреса, расчетного счета, также при назначении нового руководителя Стороны немедленно уведомляют об этом друг друга по телефаксу, электронной почте с последующим документальным подтверждением. 9.6. При изменении тарифов на энергоносители, материалы, амортизационные отчисления, а также вводом в эксплуатацию новой техники, ростом инфляции стоимость Услуг по настоящему Договору может быть пересмотрена Исполнителем, о чём Исполнитель уведомляет Заказчика за 15 календарных дней до изменения стоимости Услуг. 9.7. В случае отказа Заказчика от уплаты Услуг по новой стоимости, Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 5 календарных дней с
---	--

Шарт Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша бұзылды деп есептеледі, бұл ретте жүргізілген алдын ала төлем іс жүзінде көрсетілген қызметтерді шегере отырып қайтаруға жатады. 9.8. Шарт бұзылғаннан кейін немесе оның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін қаржылық міндеттемелер ұсынылған қызметтер үшін толық есеп айырысқанға дейін жарамды болып қалады. 9.9. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды және қол қойылды. Шартқа қатысты барлық хат алмасу және басқа да құжаттама орыс тілінде жасалады. 9.10. Осы Шарт негізгі қолданылу мерзімі өткеннен кейін Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша ұзартылуы мүмкін, бұл ретте Тапсырыс беруші шарттың қолданылу мерзімі аяқталатын күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.	момента получения уведомления от Исполнителя, после чего Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом произведенная предоплата подлежит возврату за вычетом суммы за фактически оказанные услуги.. 9.8. После расторжения Договора или по окончании срока его действия финансовые обязательства остаются действительными до полного расчета за предоставленные услуги. 9.9. Настоящий Договор составлен и подписан на казахском и русском языках в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация составляется на русском языке. 9.10. Настоящий Договор по истечению основного срока действия может быть пролонгирован по инициативе Заказчика, при этом Заказчик обязан направить письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора.
---	---

**10. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ
ОРЫНДАУШЫ:**

**«Қазақстан темір жолы» Ұлттық
компаниясы» АҚ**

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 6.

БИН020 540 003 431

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Автоматтандыру және
цифрландыру дирекциясы» филиалы**

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы,
Сороковая стансасы, Ж.Жабаев көшесі, 57.

Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көшесі, 6.

тел.: 8 (7172) 60-56-76

E-mail: Kiyashova_A@railways.kz

БСН: 170 341 021 567

БСК: HSBKKZKX

ЖСК: KZ376018871000274711

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және
цифрландыру дирекциясы» филиалының
директордың қаржы, қамтамасыз ету және
HR жөніндегі орынбасары**

_____ **Байдаулетов Р.А.**

М.О.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Petroleum (Петролеум)» ЖШС

Заңды және пошталық мекен жайы:

Қазақстан Республикасы, 010000,

Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, район ,,

пр. , дом

РНН

БИН

ИИК KZ

БИК

тел.: 8 (7172)

e-mail:

АО « _____ »

Бас директор

_____ /

М.О.

**10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**АО «Национальная компания «Қазақстан
темір жолы»**

Республика Казахстан, 010000,

г.Нұр-Сұлтан, ул. Кунаева, 6

БИН 020 540 003 431

**Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция
автоматизации и цифровизации»**

Юридический адрес: Республика Казахстан,
010000 г.Нұр-Сұлтан, Алматинский район,

ст.Сороковая, ул.ЖамбылаЖабаева 57

Фактический адрес: Республика Казахстан,
010000, г.Нұр-Сұлтан, ул.Кунаева, 6

тел.: 8 (7172) 60-56-76

E-mail: Kiyashova_A@railways.kz

БИН:170 341 021 567

БИК: HSBKKZKX

ИИК: KZ376018871000274711

АО «Народный банк Казахстана»

**Заместитель директора по финансам,
обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ»
- «Дирекция автоматизации и
цифровизации»**

_____ **Байдаулетов Р.А.**

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Petroleum (Петролеум)»

Юридический и почтовый адрес:

Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, район ,,

пр. , дом

РНН

БИН

ИИК KZ

БИК

тел.: 8 (7172)

e-mail:

АО « _____ »

Генеральный директор

_____ /

М.П.

Ақпараттық қызмет көрсету
шартына 1 қосымша
№ _____
_____ 2022ж.

Құпиялық туралы келісім

Астана қ. _____ 2022ж.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (Ашатын Тарап), 2022 жылғы 27.06. № 1297 сенімхат негізінде әрекет ететін «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы - «Автоматтандыру және цифрландыру дирекциясы» директордың қаржы, қамтамасыз ету және HR жөніндегі орынбасары Байдаулетов Р.А. **тұлғасында бір тараптан және «_____» ЖШС, бұдан әрі «Алушы Тарап», жарғының негізінде әрекет ететін Бас директор _____ тұлғасында басқа тараптан, бірге «Тараптар»** деп атала отырып теміржол билеттерін сату процесін жүзеге асыру, сонымен қатар өзара қызығушылық білдіретін мәселелер бойынша (бұдан әрі-«Рұқсат етілген мақсат») ақпарат алмасу мақсатында, төменде айтылғандар жайында құпиялық туралы осы келісімді(бұдан әрі-Келісім) жасасты.

1. Келісім мәні

1. Осы келісімнің мәні – рұқсат етілген мақсатты жүзеге асыру үшін Ашатын тараптың құпия ақпаратын пайдалану және жария ету шектеу болып табылады.

Құпия ақпарат ретінде қызметтік пайдалануға арналған мәліметтерді және мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, Ашатын тараптың коммерциялық; және/немесе заңмен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын ақпарат, сонымен бірге үшінші тараптарға белгісіз болуына байланысты және/немесе Ашатын тараптың ішкі құжаттарына және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия деп танылған, нақты немесе ықтимал түрде құндылығы бар, жалпы қол жетімді емес немесе ішінара қол жетімді ақпарат (бұдан әрі – құпия ақпарат) түсініледі.

Приложение №1
к Договору на оказание
информационных услуг
№ _____
от _____ 2022г.

Соглашение о конфиденциальности

г. Астана _____ 2022г.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - «Раскрывающая сторона») в лице Заместителя директора по финансам, обеспечению и HR филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» Байдаулетова Р.А., действующего на основании доверенности от 27.06.2022 года № 1297 с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «_____»,** именуемое в дальнейшем «Получающая сторона», **в лице генерального директора _____,** действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях реализации процесса продажи железнодорожных билетов, а также обмена информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес (далее - «Разрешенная цель»), заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является определение границ использования и разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны для реализации Разрешенной цели.

Под конфиденциальной информацией понимается информация, составляющая коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, за исключением сведений для служебного пользования и сведений, составляющих государственные секреты Раскрывающей стороны, а также информация Раскрывающей стороны, которая не является общедоступной или является частично доступной, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и/или признанная конфиденциальной согласно внутренним

Құпия ақпаратқа «Құпия» белгісімен жазбаша, ауызша және басқаша нысанда (электрондық ақпарат тасығыштарда және т.б.) Алушы тарапқа берілген және/немесе тиісті хабарлама арқылы құпия ақпарат ретінде белгіленген ақпарат, оның көшірмесі немесе тиісті ақпараттан үзінді көшірме жатады.

Танысу құқығы берілмеген заңды және/немесе жеке тұлғаларға құпия ақпаратты құрайтын материалдарды ұсыну, беру, жөнелту, жариялау, жеткізу немесе ол жайында кез-келген тәсілмен хабарлау құпия ақпаратты жария ету болып табылады.

2. Осы Келісімге сәйкес Алушы тарап құпия ақпаратты қабылдайды және құпияны сақтауға, жарияламауға, сондай-ақ құпияның сақталуын және құпия ақпараттың осы келісімнің 5-ші тармағында көрсетілген тұлғалармен таралмауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2. Құпия ақпаратты пайдалану тәртібі

3. Осы Келісім арқылы Тараптар құпия ақпарат тек Рұқсат етілген мақсатты іске асыру үшін ғана жарияланатындығына келіседі, егер Тараптар осы Келісімге қосымша келісім жасасу арқылы өзге жайында келісімге келмесе.

4. Ашатын тарап құпия ақпаратты осы Келісімнің қосымшасына сәйкес нысан бойынша құпия ақпаратты қабылдау-тапсыру актісінің негізінде береді.

Алушы тарап құпия ақпараттың жариялануын немесе пайдалануын болдырмау мақсатында Алушы тарап өзінің құпия ақпаратына қатысты дәрежеде жоғары құпиялылық дәрежесін сақтауға міндеттенеді.

5. Осы Келісіммен белгіленген тәртіпте Алушы тарапқа берілген құпия ақпарат Алушы тараппен тек өзінің қызметкерлеріне, лауазымды тұлғаларына, басшыларына, акционерлерге және олардың аффилирленген тұлғаларына жария етілуі

документам Раскрывающей стороны и/или законодательству Республики Казахстан (далее - конфиденциальная информация).

К конфиденциальной информации относится информация, предоставленная Получающей стороне в письменной, устной и любой другой форме (на электронных носителях информации и др.), с пометкой «Конфиденциально» и/или обозначенная как конфиденциальная информация

путем соответствующего уведомления, копии или выдержки из соответствующей информации.

Под разглашением конфиденциальной информации понимается передача, предоставление, пересылка, публикация или доведение материалов, составляющих конфиденциальную информацию, или сообщение о них любыми способами до юридических и/или физических лиц, которым не предоставлено право ознакомления с ними.

2. Согласно настоящему Соглашению, Получающая сторона принимает конфиденциальную информацию, обязуется сохранять в тайне и не разглашать ее, а также обеспечить сохранение в тайне и неразглашение конфиденциальной информации лицами Получающей стороны, указанными в пункте 5 настоящего Соглашения.

2. Порядок использования конфиденциальной информации

3. Настоящим Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация разглашается исключительно и только для реализации Разрешенной цели, если Стороны не согласятся об ином путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Конфиденциальная информация передается Раскрывающей стороной на основании акта приема-передачи конфиденциальной информации по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.

Получающая сторона во избежание разглашения или использования конфиденциальной информации обязуется соблюдать высокую степень секретности, которую Получающая сторона соблюдала бы в отношении своей собственной конфиденциальной информации.

5. Конфиденциальная информация,

мүмкін: 1) егер аталған тұлғалар Алушы тарап атынан Рұқсат етілген мақсатты іске асыруға тікелей қатысатын болса және құпия ақпаратты тек Рұқсат етілген мақсатты іске асыру үшін ғана пайдаланатын болса; 2) егер мұндай тұлғалар осы Келісімнің тиісті шарттарымен өздеріне берілетін құпия ақпаратты жарияламауға және құпияда ұстауға белгіленген нысанда міндеттемелер қабылдаса; 3) компаниялар және құнды қағаздар туралы қолданыстағы заңнаманы немесе Алушы тараптың, оның аффилиирленген тұлғасының акцияларына баға белгіленетін қаржылық биржаның талаптарын сақтау үшін қажет дәрежеде және мұндай жарияланым үшін әрбір тарап алдын ала екінші тараптың жазбаша келісімін алатын болса және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және негізде құпия ақпаратты беруді жүзеге асыратын болса, сондай-ақ құпия ақпарат жарияланатын тұлғаларға мұндай ақпаратқа қатысты олардың тарапынан жасалатын құқықтық емес әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершілік қарастырылғаны ескертілетін болса; Жоғарыда аталған тұлғалармен құпия ақпаратқа қатысты құпиялылық талаптарының кез-келген бұзылуы осы Келісім бойынша міндеттемелерді Алушы тараптың бұзуы болып табылады. 6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Келісім бойынша өзгедей көзделмесе, Алушы тарап міндеттенеді: 1) құпияда қатаң сақтауға, жария етпеуге, құпияны толық немесе ішінара бермеуге, мазмұнын талқыламауға, көшірмені бермеуге, жарияламауға, құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға қандай-да бір түрде жария етпеуге, Ашатын тараптың алдын-ала жазбаша келісімінсіз мұндай ақпаратқа ие болу фактісі туралы мәліметтерді жарияламауға; 2) құпия ақпаратты қорғау және рұқсат етілмеген жарияланымның алды алу үшін барлық шараларды қолдануға және барлық заңды тәсілдерді қолдануға; 3) құпия ақпаратты осы Келісімде	предоставленная Получающей стороне в порядке, определенном настоящим Соглашением, может быть разглашена Получающей стороной только своим работникам и должностным лицам, руководителям, акционерам и их аффилированным лицам при соблюдении следующих условий: 1) если указанные лица непосредственно участвуют в реализации Разрешенной цели от имени Получающей стороны и будут использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях реализации Разрешенной цели; 2) если такими лицами в установленной форме приняты на себя обязательства сохранять в тайне и не разглашать предоставляемую им конфиденциальную информацию на условиях, соответствующих настоящему Соглашению; 3) в той степени, в которой это необходимо для соблюдения применимого в том или ином случае законодательства о компаниях и ценных бумагах или требований фондовой биржи, на которой котируются акции Получающей стороны, ее аффилированного лица, при условии, что в каждом случае такая сторона должна предварительно получить письменное согласование другой стороны для такого разглашения и осуществить передачу на основании и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также предупредить лиц, которым разглашается конфиденциальная информация, о том, что неправомерные действия с их стороны по отношению к такой информации влекут за собой предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность. Любое несоблюдение вышеуказанными лицами требований конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации будет являться нарушением Получающей стороной обязательств по настоящему Соглашению. 6. Получающая сторона обязуется, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Соглашением: 1) строго хранить в тайне, не разглашать, не передавать полностью или частично, не обсуждать содержание, не предоставлять копии, не публиковать, не разглашать в какой-
---	---

белгіленген мақсаттарда ғана пайдалануға. 7. Ашатын тараппен кез-келген түрде (қағаз тасығышта және электрондық тасығышта) берілген құпия ақпарат Ашатын тараптың меншігі болып табылады. 8. Уәкілетті мемлекеттік орган құпия ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беруді талап еткен жағдайда, Алушы тарап құпия ақпараттың берілген туралы Ашатын тарапқа міндетті түрде жазбаша хабарлауы тиіс және мұндай ақпаратты беруді Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген негізде және тәртіпте жүзеге асыруы тиіс. 9. Алушы тарап құпия ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органға берген жағдайда, онда ол уәкілетті мемлекеттік органды мұндай ақпаратқа қатысты олардың тарапынан болуы мүмкін құқықтық емес әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында жауапкершілік қарастырылғаны туралы ескертуі қажет. 10. Алушы тарап осы Келісімнің талаптарынан басқа жағдайларда, Ашатын тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз құпия ақпаратты толық немесе ішінара бермеуге, жарияламауға немесе қандай да бір жолмен белгілі етпеуге және құпия ақпаратқа ие болу фактісі туралы мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндетті. 11. Алушы тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия ақпараттың ашылғаны, заңсыз берілгені немесе пайдаланғаны, жылыстағаны, сондай-ақ Ашатын тараппен құпия ақпараттың қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілік көтереді және алынған ақпаратты және құжаттарды осы Келісімде көрсетілген мақсаттардан басқа өз мақсаты үшін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мақсаттары үшін пайдаланбауға міндеттенеді. 12. Ашатын тараптың ақпаратты беру және растаушы құжаттарды ұсыну туралы сұрауды жіберу арқылы осы Келісімнің талаптарын Алушы тараптың сақтауын, Алушы тараптың жеке ноутбуктарында және басқа сыртқы тасығыштарда сақталған ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Алушы тараппен ұсынылған құпия ақпараттың сақталуына бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-	либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию, а также сведения о факте обладания такой конфиденциальной информацией без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны; 2) предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного разглашения; 3) использовать конфиденциальную информацию только в целях, установленных настоящим Соглашением. 7. Конфиденциальная информация в любом виде (на бумажном и электронном носителе), переданная Раскрывающей стороной, является собственностью Раскрывающей стороны. 8. В случае требования уполномоченного государственного органа о передаче конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан Получающая сторона обязана письменно уведомить Раскрывающую сторону о передаче конфиденциальной информации и осуществить передачу такой информации на основании и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 9. В случае, когда Получающая сторона предоставляет конфиденциальную информацию уполномоченному государственному органу, то она должна предупредить уполномоченный государственный орган о том, что неправомерные действия с их стороны по отношению к такой информации влекут за собой предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность. 10. Получающая сторона обязана не передавать полностью или частично, не разглашать или иным образом не делать конфиденциальную информацию известной третьим лицам и не разглашать третьим лицам сведения о факте обладания конфиденциальной информацией без предварительного письменного разрешения Раскрывающей стороны, кроме как на условиях настоящего Соглашения. 11. Получающая сторона несет в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность за разглашение, неправомерную передачу или использование, возможную утечку конфиденциальной
---	--

шараларды Алушы тараптың орындауын тексеруге құқы бар.

13. Ақпараттың құпиялылығы бірінші тараппен екінші тарапқа жіберілетін жазбаша хабарлама арқылы Тараптармен қосымша белгіленуі мүмкін.

14. Осы Келісімнің шарттары бойынша рұқсат талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, Алушы тарап Ашатын тараптың жазбаша рұқсатынсыз үшінші тарапқа құпия ақпаратты ашқан жағдайда, Алушы тарап Ашатын тарапқа келтірілген шығындарды өтейді.

3. Ерекшеліктер

15. Құпияда сақтауға және жарияланбауға жатпайтын ақпаратқа жататындар:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Ашатын тараппен ресми жарияланған хабарламалардағы және есептердегі, пресс-релиздердегі, сонымен бірге жарнамалық хабарламалардағы мәліметтер;

2) жалпыға мәлім және Алушы тараппен растала алатын ашық қол жетімділікте тұрған немесе осы Келісімнің бұзылуы нәтижесінсіз жалпыға мәлім болған ақпарат;

3) Алушы тараппен тәуелсіз жасалған (әзірленген), құжатпен растала алатын

информации, а также нарушение требований к организации защиты конфиденциальной информации Раскрывающей стороны и обязуется не использовать полученные информацию и документы для собственных целей, а также для целей третьих лиц, кроме цели, указанной в настоящем Соглашении.

12. Раскрывающая сторона имеет право проверить соблюдение Получающей стороной требований настоящего Соглашения путем направления запроса о предоставлении информации и подтверждающих документов, выполнение Получающей стороной организационных и технических мероприятий, направленных на сохранение представленной получающей стороной конфиденциальной информации, включая, но не ограничиваясь, информацией, сохраненной на личных ноутбуках и других внешних носителях Получающей стороны.

13. Конфиденциальность информации дополнительно может быть установлена Сторонами путем письменного уведомления, направляемого одной Стороной другой Стороне.

14. В случае разглашения Получающей стороной конфиденциальной информации третьим лицам без получения письменного разрешения Раскрывающей стороны, за исключением случаев, когда такое разрешение не требуется по условиям настоящего Соглашения, Получающая сторона возмещает Раскрывающей стороне причиненные этим убытки.

3. Исключения

15. К информации, не подлежащей сохранению в тайне и неразглашению, относятся:

1) сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Раскрывающей стороной в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в пресс-релизах, а также в рекламных сообщениях;

2) информация, являющаяся общеизвестной и находящаяся в открытом доступе, что может быть подтверждено Получающей стороной, или которая становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего Соглашения;

ақпарат;

4) Алушы тараппен жарияламау туралы міндеттемесіз үшінші тараптан заңды түрде алынған ақпарат, егер бұл үшінші тарап құпиялылықты сақтау бойынша қандай да бір міндеттемені бұзбағаны Алушы тарап

4. Құпия ақпаратты қайтару

16. Ашатын тарап кез келген уақытта, соның ішінде осы Келісімнің әрекет ету мерзімінің өтуі бойынша немесе осы Келісімнің әрекет етуі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Алушы тараптан құпия ақпараттың қайтарылуын немесе Ашатын тараптың көздеуі бойынша жойылуын талап етуге құқы бар

17. Алушы тарап Ашатын тараппен белгіленген мерзімде құпия ақпаратты, құпия ақпаратқа жататын барлық материалдарды, құжаттарды және оларға сілтемелерді, сондай-ақ көшірмелерді Ашатын тарапқа қайтаруға немесе жоюға міндетті, сондай-ақ Алушы тараппен үшінші тарапқа берілген құпия ақпаратқа жататын барлық материалдарды және құжаттарды үшінші тараппен қайтарылуына немесе жойылуына көмек көрсетуге міндетті.

18. Құжаттарды, басқа материалдарды, сондай-ақ олардың көшірмелерін немесе оларға сілтеме жасаған, құпия ақпараты бар сілтемелерді жою Ашатын тараптың сұрауы бойынша жүзеге асырылады және Ашатын тарап өз көздеуі бойынша жою кезінде қатысуы мүмкін (бұл жайында Алушы тарапқа жазбаша хабарлама жіберіледі).

5. Жауапкершілікті реттейтін құқық және дауларды шешу

19. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар осы Келісіммен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жауапкершілікті көтереді.

20. Алушы тарап осы Келісім бойынша міндеттемелер мен талаптарды

3) информация, независимо созданная (разработанная) Получающей стороной, что может быть подтверждено документально;

4) информация, правомерно полученная Получающей стороной от третьего лица без обязательства о неразглашении, при условии, что это третье лицо, насколько Получающей стороне известно или должно быть известно, не нарушает какое-либо обязательство по соблюдению конфиденциальности той информации.

4. Возврат конфиденциальной информации

16. Раскрывающая сторона вправе в любое время, в том числе по истечении срока действия Соглашения или досрочного прекращения действия настоящего Соглашения, потребовать от Получающей стороны возврата или уничтожения конфиденциальной информации по усмотрению Раскрывающей стороны.

17. Получающая сторона в срок, установленный Раскрывающей стороной, обязана вернуть Раскрывающей стороне или уничтожить все документы и другие материалы, а равно и копии, содержащие конфиденциальную информацию или ссылающиеся на нее, а также оказать Раскрывающей стороне содействие в возвращении или уничтожении третьими лицами документов и других материалов, содержащих конфиденциальную информацию, которые были переданы третьим лицам Получающей стороной.

18. Уничтожение документов, других материалов, а равно и их копий, содержащих конфиденциальную информацию или ссылающихся на нее, осуществляется по запросу Раскрывающей стороны, которая по своему усмотрению вправе присутствовать при уничтожении (о чем направляется письменное уведомление Получающей стороне).

5. Ответственность, регулирующее право и разрешение споров

19. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением и законодательством Республики Казахстан.

20. Получающая сторона обязана возместить все убытки Раскрывающей стороны в случаях нарушения Получающей стороной

бұзған жағдайда, Алушы тарап Ашатын тараптың барлық шығындарын өтеуге міндетті.

21. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талдануы және реттелуі мүмкін.

22. Келісім бойынша немесе Келісімге қатысты не онымен байланысты не Келісім негізінде жасалған іс-әрекеттерге қатысты Тараптар арасында туындауы мүмкін кез-келген алауыздықтар, даулар немесе талап-шағымдар, Келісімнің мазмұнына, талаптарына немесе Келісімнің бұзылуына қатысты кез-келген дау шек қойылмай, Алушы тарап пен Ашатын тарап арасындағы келіссөздер арқылы реттелуі тиіс.

Реттелмеген даулар Нур-Султан қаласында сот арқылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралады.

6. Қорытынды ереже

23. Осы Келісім Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және быр жылға дейін күшінде болады. Бұл ретте жарияланатын ақпарат Осы Келісімнің күші аяқталғаннан кейін немесе Келісімнің күші мерзімінен бұрын тоқтатылғаннан кейін 3 жыл бойы құпия болып табылады.

24. Тараптардың келісімі бойынша Келісімге Қазақстан Республикасының заңнамасына, Тараптардың ішкі актілеріне қайшы келмейтін өзге талаптар белгіленуі мүмкін.

25. Осы Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының азаматтық заң нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Осы Келісімге барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалуы керек, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған болуы керек. Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған құжаттарға Тараптар мөрлерінің бедері басылуы керек.

Осы Келісімге тиісті нысанда жасалған өзгерістер мен толықтырулар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

26. Осы Келісім заңдық күші тең болатын 2 (екі) бірдей данада жасалған,

обязательств и условий по настоящему Соглашению.

21. Настоящее Соглашение может быть растолковано и отрегулировано в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Любые разногласия, споры или претензии, которые могут возникнуть между Сторонами по поводу Соглашения или в отношении Соглашения, либо в связи с ним или с действиями, совершенными на основании Соглашения, включая без ограничений любой спор относительно содержания, условий, действительности или нарушения настоящего Соглашения, должны быть урегулированы между Получающей стороной и Раскрывающей стороной посредством переговоров.

Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в г. Астане в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Заключительные положения

23. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до одного года. При этом разглашаемая информация является конфиденциальной в течение 3 лет после окончания или досрочного прекращения настоящего Соглашения.

24. По соглашению Сторон в Соглашении могут быть установлены иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, внутренним актам Сторон.

25. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. На документах, подписанных уполномоченными представителями Сторон, необходимо проставить оттиски печатей Сторон.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, на

мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрбір
Тарап үшін 1(бір) данадан.

государственном и русском языках, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон.

**7. Мекен-жайлар,
деректемелер және Тараптардың қолдары
«Тарап 1»
«Ашатын тарап»
«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және
цифрландыру дирекциясы» филиалының
директордың қаржы, қамтамасыз ету және
HR жөніндегі орынбасары**

_____ Байдаулетов Р.А.

M.O.

«Тарап 2»

«Алушы Тарап»

«////////////////////)» ЖШС

Бас директор

M.O.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Сторона 1»
«Раскрывающая сторона»

**Заместитель директора по финансам,
обеспечению и HR филиала АО «НК «КТЖ»
- «Дирекция автоматизации и
цифровизации»**

Байдаулетов Р.А.

М.П.

«Сторона 2»

«Получающая сторона»

TOO «\\\\\\\\\\\\\\\\\\\»)»

Генеральный директор

_____ / .

М.П.

Приложение
к Правилам предоставления доступа
к информационным системам
группы компаний
акционерного общества
«Национальная компания
Приложение №2
«Қазақстантеміржолы», утвержденным приказом
и.о. Председателя Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстантеміржолы»
от _____ 2022 года № _____

Заявка на предоставление доступа к ИС и АРМ АО «НК «ҚТЖ»
(для клиентского подключения)

Фамилия, имя, отчество пользователя	
Наименование СП/ДО «НК «ҚТЖ»/сторонней организации, адрес расположения рабочего места, № кабинета., отдел, № телефона	
Должность	
Корпоративная электронная почта/E-mail	
Информационная система	АСОУП (Winterm)-(Домен) Вход: Вых:
Наименование АРМа	
Вид доступа к базе данных (при подключении к АРМ «АСУ Экспресс»)	
Перечень АРМ (при подключении к АРМ «АСУ Экспресс»)	
IP-адрес рабочего места (при подключении к АРМ «АСУ Экспресс»)	

Руководитель СП/ДО АО «НК «ҚТЖ», сторонней организации

Должность	Ф.И.О.	Подпись

Согласование (в случае согласования на бумажном носителе):

Ф.И.О.	Подпись
ЦКБ	
Владелец ИС	

Приложение
к Соглашению о конфиденциальности,
от _____ 2022 года
№ _____

Акт приема-передачи конфиденциальной информации

№ п/п	Наименование информации	Количество страниц	Вид документа: электронный/ бумажный	Тип документа: оригинал/ копия	Количество экземпляров
1	2	3	4	5	6
1	Сведения из информационных систем АО «НК «КТЖ»	1	электронный/ бумажный	копии	1

Раскрывающая сторона
**Заместитель директора по финансам,
обеспечению и HR филиала АО «НК
«КТЖ» - «Дирекция автоматизации и
цифровизации»**

М.П. **Байдаулетов Р.А.**

Получающая сторона

М.П.

2022 жылғы _____
Құпиялық туралы
№ _____ келісімге
№ _____ қосымша

Құпия ақпараттарын қабылдау-тапсыру актісі

№ p/c	Ақпарат атауы	Бет саны	Құжат түрі: Электронды/қағаз жүзінде	Құжат типі: түпнұсқа/ көшірме	Көшірмелер саны
1	2	3	4	5	6
1	«ҚТЖ» ҰК» АҚ ақпараттық жүйелерін енмәліметтер	1	Электронды/қағаз жүзінде	көшірме	1

Ашатын тарап
**«ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Автоматтандыру және
цифрландыру дирекциясы» филиалы
директорының қаржы, қамтамасыз ету
және HR жөніндегі орынбасары»**

_____ **Байдәулетов Р. А.**
М.О.

Алушы тарап

М.О.

Приложение № 4
к Договору на оказание
информационных услуг
№
от « ____ » _____ 202 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

№ п/н	Наименование Услуг	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол- во	Цена за единицу в тенге, без НДС	Цена за единицу в тенге, с учётом НДС	Сумма с учётом НДС в месяц, тенге	Общая стоимость Услуг по Договору, в тенге, с учётом НДС
1	Доступ к автоответу, в месяц	Услуги по предоставлению доступа к автоответам АСОУП для получения информации из баз данных АО «НК «ҚТЖ» в виде различных запросов и справок, которые необходимы для осуществления контроля за состоянием локомотивного парка	раб очее мес то	1				
ИТОГО за 6 месяцев								

Сумма к оплате составляет **тенге тиын (тенге)** тиын, в том числе **НДС ____ тенге ____ тиын (тенге)** тиын.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Байдаулетов Р.А.
м.п.

м.п.

Ақпараттық қызмет көрсету
бойынша шартқа №4 қосымша
2022 ж. « ____ » _____ № ____

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТІЗБЕСІ

№ Р/Н	Қызмет атаулары	Қысқаша сипаттама	Өлшем бірлігі	саны	Бірлік құны, теңге ҚҚС-сыз	Бірлік құны, теңге ҚҚС есебімен	Айына ҚҚС есебімен, теңге	Осы шарт бойынша қызметтердің жалпы құны,ҚҚС есебімен, в теңге
1	Автожауапқа қолжетімділік, айына	Локомотив паркінің жағдайын бақылауын жүзеге асыру үшін қажетті әртүрлі сұраныстар мен анықтамалар түрінде «ҚТЖ»ҰК»АҚ деректер базасынан ақпарат алу үшін АСОУП автожауабына қолжетімді ұсыну бойынша қызметтер	жұмыс орыны	1				
ЖИЫНТЫҒЫ:								

Төлеу сомасы: **теңге тиын (теңге) тиын**, оның ішінде **ҚҚС ____ теңге ____ тиын (теңге) тиын.**

ОРЫНДАУШЫ:

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

М.О. **Байдаулетов Р.А.**

М.О.

Ақпараттық қызмет көрсету
бойынша шартқа № 5 қосымша
2022 ж. « ____ » _____ № ____

Станция бойынша бөлінген « _____ » ЖШС, автоматты жауаптардың тізімі

№ р/н	Қолжетімділік түрі	Орналасу стансасы, мекен-жайы	Саны немесе автожауап	Кіріс хабарламалар ы	Шығыс хабарламалары	А.Т.Ә., кімнің атына тізімге енгізілген
1	АСОУП автожауап					
Барлығы						

ОРЫНДАУШЫ:

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

_____ **Байдаулетов Р.А.**
М.О.

М.О.

Приложение № 5
к Договору на оказание
информационных услуг
№ _____
от «_____» _____ 2022 г.

Список автоответов, АРМов, необходимых для работы ТОО «_____», с разбивкой по станциям

№ п/н	Вид доступа	Станция, адрес местонахожде ния	Кол-во или автоответ	Входные сообщения	Выходные сообщения	ФИО, за кем числятся
1	АСОУП автоответ					
ВСЕГО						

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **Байдаулетов Р.А.**
м.п.

ЗАКАЗЧИК:

м.п.